



Service Public
Fédéral
FINANCES

CODE DES TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS

MIS À JOUR JUSQUES ET Y COMPRIS LA LOI DU 12.05.2024
(M.B., 30.05.2024 – éd. 2)

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WWW.FISCONETPLUS.BE



Expertise et Support stratégiques

CODE DES TAXES ASSIMILEES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS

Législation applicable en *REGION de BRUXELLES-CAPITALE*

CODE DES TAXES ASSIMILEES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS

Législation applicable en *REGION de BRUXELLES-CAPITALE* (coordination officielle)

(23.11.1965. A.R. portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (M.B., 18.01.1966 – Numac : 1965112350))

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I^{er} - DISPOSITIONS COMMUNES	5
TITRE II - TAXE DE CIRCULATION SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES	7
CHAPITRE I ^{er} - Véhicules imposables	7
CHAPITRE II - Exonérations.....	8
CHAPITRE III - Redevables de la taxe.....	11
CHAPITRE IV - Base imposable.....	11
CHAPITRE V - Montant de la taxe ou taux.....	12
CHAPITRE VI - Taxe de circulation complémentaire.....	19
CHAPITRE VII - Réductions.....	20
CHAPITRE VIII - Débiton de la taxe	21
CHAPITRE IX - (...).....	23
CHAPITRE X - Etablissement et recouvrement	24
CHAPITRE X ^{bis} - Dispositions particulières	27
CHAPITRE XI - Mesures d'exécution et de contrôle.....	28
CHAPITRE XII - Sanctions.....	29
CHAPITRE XIII - Pouvoirs des provinces, des agglomérations et des communes.....	30
TITRE III - TAXE SUR LES JEUX ET PARIS	30
CHAPITRE I ^{er} - Bases et taux.....	30
CHAPITRE II - Redevables de la taxe	34
CHAPITRE III - Déclaration.....	35
CHAPITRE IV - Mesures de contrôle.....	35
CHAPITRE V - Paiement de la taxe	36
CHAPITRE VI - (...).....	37
CHAPITRE VII - Dispositions dérogatoires.....	38
CHAPITRE VIII - Dispositions spéciales afférentes aux courses hippiques	38
CHAPITRE IX - Sanctions.....	39
CHAPITRE X - Pouvoirs des provinces et des communes	41
TITRE IV - TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES DE DIVERTISSEMENT	42
CHAPITRE I ^{er} - Appareils imposables.....	42
CHAPITRE II - Redevables de la taxe	43

CHAPITRE III - Montant de la taxe.....	43
CHAPITRE IV - Exigibilité de la taxe, déclaration et perception	46
CHAPITRE V - Mesures de contrôle	49
CHAPITRE VI - Sanctions et dispositions pénales	50
CHAPITRE VII - Appareils automatiques de jeux de hasard dont l'exploitation est interdite.....	51
CHAPITRE VIII - Pouvoirs des provinces et des communes	51
TITRE V - TAXE DE MISE EN CIRCULATION	52
CHAPITRE I ^{er} - Véhicules imposables	52
CHAPITRE II - Exonérations.....	53
CHAPITRE III - Base imposable	54
CHAPITRE IV - Montant de la taxe	54
CHAPITRE V - Débiton de la taxe et modalités de perception	56
CHAPITRE VI - Mesures de contrôle.....	59
CHAPITRE VII - Pouvoirs des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des communes.....	59
TITRE VI - (...)	60
TITRE VII - TAXE SUR LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET SUR LA PRIME BÉNÉFICIAIRE POUR LES TRAVAILLEURS.....	61
CHAPITRE I ^{er} - Fait générateur	61
CHAPITRE II - Base imposable	61
CHAPITRE III - Exigibilité de la taxe.....	63
CHAPITRE IV - Taux de la taxe.....	63
CHAPITRE V - Redevables de la taxe.....	64
CHAPITRE VI - Mode de versement, établissement et perception de la taxe	65

TITRE I^{er} - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1^{er}

(modifié par l'art. 18 de la loi du 30.07.2018 (M.B., 10.08.2018 – Numac : 2018031626). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 21))

Sont, au sens du présent Code, des taxes assimilées aux impôts sur les revenus :

1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;

2° la taxe sur les jeux et paris ;

3° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ;

4° la taxe et la taxe additionnelle sur la participation des travailleurs au capital de la société et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 2

(al. 1^{er}, modifié par l'art. 198 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2 – Numac : 2024003880). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions relatives aux taxes énumérées à l'article 1^{er}, les articles 298, 300 à 301, 304, 304^{ter} à 304^{nonies}, 307, 323, 327, 335 à 338, 340, 354 à 359, 366 à 379, 413, 414, 418, 419 et 470/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à ces taxes.

En outre, les articles 351 et 352 du même Code sont applicables à la taxe sur les jeux et paris et à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Les infractions aux dispositions du présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution sont punies des mêmes peines que celles qui sont prévues par les articles 445, 449 à 453 et 455 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992, en tenant compte des conditions prévues par ces articles, sauf dans la mesure où ceux-ci font référence à des dispositions qui ne sont pas applicables à la matière des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Les articles 460 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux infractions aux dispositions du présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution.

Article 2

(modifié par l'art. 64 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1 – Numac : 2019041000). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions relatives aux taxes énumérées à l'article 1^{er}, les articles 298, 300 à 302, 304, 307, 323, 327, 335 à 338, 340, 354 à 359, 366 à 379, 413, 414, 418, 419 et 470/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à ces taxes.

En outre, les articles 351 et 352 du même Code sont applicables à la taxe sur les jeux et paris et à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Les infractions aux dispositions du présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution sont punies des mêmes peines que celles qui sont prévues par les articles 445, 449 à 453 et 455 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992, en tenant compte des conditions prévues par ces articles, sauf dans la mesure où ceux-ci font référence à des dispositions qui ne sont pas applicables à la matière des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Les articles 460 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux infractions aux dispositions du présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution.

Article 2bis

(inséré par l'art. 65 de la loi du 04.08.1986 (M.B., 20.08.1986 – Numac : 1986003953). Texte applicable à partir du 01.02.1987 (art. 116))

Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes administratives proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Article 2ter

(inséré par l'art. 21 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26))⁽¹⁾

Les articles 2 et 2bis ne sont pas applicables aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus suivantes :

1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;

2° la taxe de mise en circulation.

L'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale est applicable à ces taxes.

(1) Disposition transitoire :

Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

TITRE II - TAXE DE CIRCULATION SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

CHAPITRE I^{er} - Véhicules imposables

Article 3

(modifié par l'art. 1^{er} de la loi du 27.06.1972 (M.B., 20.07.1972 – Numac : 1972062707). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 1973 (art. 10))

Il est établi une taxe sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport sur route de marchandises ou d'objets quelconques.

Article 4

(§ 2, a) et b), complétés par l'art. 2 de l'ordonnance du 25.04.2024 (M.B., 15.05.2024 – Numac : 2024004157). Texte applicable aux véhicules qui sont immatriculés ou qui doivent être immatriculés à partir du 01.01.2025 (art. 4))

§ 1^{er}. Sont compris sous la dénomination de véhicules à vapeur ou à moteur, notamment les véhicules à moteur tels qu'ils sont définis dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur, les bateaux et canots à vapeur ou à moteur et, en général, tous instruments de locomotion à vapeur ou à moteur, ainsi que leurs remorques et semi-remorques.

§ 2. Par dérogation au § 1^{er}, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes, aussi dénommé « camionnette », pour l'application du présent Titre II, à l'exception du Chapitre VI :

a) Tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert, qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne

physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ;

b) Tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert, qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ;

c) Tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires ;

a) Tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

§ 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du présent Titre II, à l'exception du Chapitre VI, et selon sa construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus.

CHAPITRE II - Exonérations

Article 5

(complété par l'art 2 de l'ordonnance du 18.12.2020 (M.B., 05.01.2021 – Numac : 2020044602). Texte applicable à partir du 01.01.2021 (art 4))

§ 1^{er}. A l'exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exonérés de la taxe :

1° les véhicules affectés exclusivement à un service public de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations ou des communes ;

2° les véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu :

a) d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services réguliers ou de services réguliers spécialisés, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;

b) d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 29 août 1931, permettant à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées ;

c) d'une concession des pouvoirs publics ;

3° les véhicules affectés exclusivement au transport de personnes malades ou blessées et, s'il s'agit de véhicules routiers, immatriculés comme ambulances ;

3° *bis* les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par :

a) les grands invalides de la guerre, militaires ou civils, et les personnes bénéficiant d'une pension de dédommagement en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 60 % au moins ;

b) les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins ;

4° les véhicules utilisés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés ;

5° les bateaux et les canots ;

6° a) les tracteurs proprement dits, les véhicules-outils spécialement conçus pour l'agriculture et les remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour effectuer les travaux agricoles, même s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel ceux-ci ont été réalisés.

Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut aussi, en exemption de la taxe, utiliser ces véhicules pour transporter le bétail, les denrées et les marchandises provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle-ci ainsi que le bois de chauffage destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à l'un des membres

d'un groupe de cultivateurs travaillant en commun et, fût-ce momentanément, transportent du bétail, des denrées ou marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'eux ou destinés à celle-ci.

Les camions, camionnettes et voitures mixtes qui sont utilisés par le cultivateur, pour son propre compte, dans les limites et aux conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, sont également exempts, pour autant que le cultivateur soit propriétaire de ces véhicules ou en ait la disposition permanente ou habituelle depuis une date antérieure au 1^{er} juillet 1965.

b) (...)

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions prescrit toutes mesures de contrôle qu'il juge utiles ;

7° les cyclomoteurs et les motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximum de 250 centimètres cubes.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions prescrit toutes mesures de contrôle qu'il juge utiles ;

8° les véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur ;

9° les véhicules automobiles utilisés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger et qui y sont immatriculés.

10° (...)

Le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1^{er}, 3° bis, est limité à une voiture particulière par personne visée à l'alinéa 1^{er}, 3° bis.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut définir les conditions et modalités d'application du présent paragraphe.

§ 2. En ce qui concerne les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules, affectés au transport sur route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exonérés de la taxe :

1° les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, à la protection civile, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, au maintien de l'ordre ainsi qu'à l'entretien des routes et identifiés comme tels ;

2° (...)

§ 3. Les véhicules munis d'une plaque professionnelle et les véhicules munis d'une plaque nationale sont exonérés de la taxe.

L'exonération des véhicules visés à l'alinéa 1^{er} n'est pas applicable lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing.

CHAPITRE III - Redevables de la taxe

Article 6

Est redevable de la taxe, quiconque emploie pour son propre usage ou exploite un ou plusieurs véhicules désignés dans les articles 3 et 4, soit qu'il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention.

CHAPITRE IV - Base imposable

Article 7

(modifié par l'art. 74 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042687). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 102))⁽¹⁾

La taxe est due, selon le cas, en raison de la puissance du moteur, de sa cylindrée ou de la masse maximale autorisée du véhicule telle qu'elle est déterminée par l'autorité compétente.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les règles à suivre pour l'établissement, la constatation et le contrôle de la puissance des moteurs.

(1) Disposition transitoire :

La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ne produit pas d'effet à l'égard des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus telles qu'elles s'appliquent aux taxes visées à l'article 3, alinéa 1^{er}, 5^o, 10^o et 11^o, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (art. 101).

Article 8

(remplacé par l'art. 4 de la loi du 25.01.1999 (M.B., 19.02.1999 – Numac : 1999003046). Texte applicable à partir du 01.01.1999 (art. 18))

Les fractions de cheval-vapeur sont forcées ou négligées selon qu'elles dépassent ou non la moitié.

Les fractions de décilitre sont forcées ou négligées selon qu'elles dépassent ou non un demi-décilitre.

CHAPITRE V - Montant de la taxe ou taux

Article 9

(Abis, inséré par l'art. 4, 1° et F, complété par l'art. 4, 2° de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))⁽¹⁾

La taxe est fixée, soit par période de douze mois consécutifs, soit par année civile :

A. Voitures, voitures mixtes et minibus

Lorsque la puissance imposable ne dépasse pas 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée d'après le barème suivant :

Nombre de CV	Montant de la taxe en euro
4 et moins	51,12
5	63,96
6	92,40
7	120,72
8	149,28
9	177,84
10	206,04
11	267,36
12	328,68
13	389,88
14	451,20
15	512,52
16	671,28
17	830,16
18	989,04
19	1.147,56
20	1.306,44

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 1.306,44 euros, plus 71,28 euros par cheval-vapeur au-delà de 20.

Abis. Autocaravanes

Pour les autocaravanes au sens de l'article 1^{er}, § 2, 69°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs

remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, la taxe est fixée à 19,32 euros par 500 kilogrammes de masse maximale autorisée.

Lorsque la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée forfaitairement à 154,56 euros.

B. Véhicules à moteur destinés au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kilogrammes

La taxe est fixée à 19,32 euros par 500 kilogrammes de masse maximale autorisée.

C. Motocyclettes

La taxe est fixée uniformément à 36,24 euros.

D. Autobus et autocars

Lorsque la puissance imposable ne dépasse pas 10 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 4,44 euros par cheval-vapeur, avec minimum de 51,24 euros.

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 10 chevaux-vapeur, le taux, par cheval-vapeur, applicable à la puissance imposable entière, est de 4,44 euros, plus 0,24 euro par cheval-vapeur au-delà de 10, avec un maximum de 12,48 euros par cheval-vapeur.

E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises

1° Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est de 0 euro.

Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 12 tonnes ou plus, la taxe est calculée en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants :

Tableau 1 - Véhicules à moteur solos

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur.

VEHICULES A MOTEUR			
Nombre d'essieux et MMA (en tonnes)		Tarif (en EUR/an)	
Egale à ou supérieure à	Inférieure à	Suspension pneumatique ou reconnue équivalente ^(*) de l'essieu ou des essieux moteur(s)	Autres systèmes de suspension de l'essieu ou des essieux moteurs

2 essieux au plus			
12	13	0	31
13	14	31	86
14	15	86	121
15		121	274
3 essieux			
12	17	31	54
17	19	54	111
19	21	111	144
21	23	144	222
23		222	345
4 essieux			
12	25	144	146
25	27	146	228
27	29	228	362
29		362	537
Plus de 4 essieux			
12	25	144	146
25	27	146	228
27	29	228	362
29		362	537

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885)

Tableau 2 - Ensemble de véhicules

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la somme des masses maximales autorisées propres aux véhicules qui font partie de l'ensemble

COMBINAISONS (VEHICULES ARTICLES ET ENSEMBLES)			
Nombre d'essieux et MMA (en tonnes)		Tarif (en EUR/an)	
Egale à ou supérieure à	Inférieure à	Suspension pneumatique ou reconnue équivalente ^(*) de l'essieu ou des essieux moteur(s)	Autres systèmes de suspension de l'essieu ou des essieux moteurs
2 essieux + 1			
12	14	0	0
14	16	0	0
16	18	0	14
18	20	14	32
20	22	32	75
22	23	75	97

23	25	97	175
25		175	307
2 essieux + 2			
12	25	30	70
25	26	70	115
26	28	115	169
28	29	169	204
29	31	204	335
31	33	335	465
33		465	706
2 essieux + 3			
12	38	370	515
38		515	700
3 essieux + 2 au plus			
12	38	327	454
38	40	454	628
40		628	929
3 essieux + 3 ou autres combinaisons			
12	38	186	225
38	40	225	336
40		336	535

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885)

2° Par dérogation au 1°, pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, qui ne sont pas soumis au prélèvement kilométrique et qui sont destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est calculée en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants :

Tableau 1 - Véhicules à moteur solos

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur.

VEHICULES A MOTEUR			
Nombre d'essieux et MMA (en kg)		Tarif (en EUR/an)	
Egale à ou supérieure à	Inférieure à	Suspension pneumatique ou reconnue équivalente^(*) de l'essieu ou des essieux moteur(s)	Autres systèmes de suspension de l'essieu ou des essieux moteurs
2 essieux au plus			
3.501	4.000	59,97	74,96
4.000	5.000	74,96	93,70

5.000	6.000	89,94	112,44
6.000	7.000	104,93	131,19
7.000	8.000	119,23	149,93
8.000	9.000	134,68	168,37
9.000	10.000	149,68	187,11
10.000	11.000	164,68	205,85
11.000	12.000	179,67	224,59
3 essieux			
3.501	12.000	209,67	299,55
4 essieux			
3.501	12.000	248,44	414,08
Plus de 4 essieux			
3.501	4.000	59,97	74,96
4.000	5.000	74,96	93,70
5.000	6.000	89,94	112,44
6.000	7.000	104,93	131,19
7.000	8.000	119,93	149,93
8.000	9.000	134,68	168,37
9.000	10.000	149,68	187,11
10.000	11.000	164,68	205,85
11.000	12.000	179,67	224,59

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885)

Tableau 2 - Ensemble de véhicules

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la somme des masses maximales autorisées propres aux véhicules qui font partie de l'ensemble

COMBINAISONS (VEHICULES ARTICLES ET ENSEMBLES)			
Nombre d'essieux et MMA (en kg)		Tarif (en EUR/an)	
Egale à ou supérieure à	Inférieure à	Suspension pneumatique ou reconnue équivalente^(*) de l'essieu ou des essieux moteur(s)	Autres systèmes de suspension de l'essieu ou des essieux moteurs
2 essieux + 1			
3.501	4.000	59,97	74,96
4.000	5.000	74,96	93,70
5.000	6.000	89,94	112,44
6.000	7.000	104,93	131,19
7.000	8.000	119,93	149,93
8.000	9.000	134,68	168,37

9.000	10.000	149,68	187,11
10.000	11.000	164,68	205,85
11.000	12.000	179,67	224,59
2 essieux + 2			
3.501	12.000	260,29	449,48
2 essieux + 3			
3.501	12.000	471,00	648,79
3 essieux + 2 au plus			
3.501	12.000	429,20	648,79
3 essieux + 3			
3.501	12.000	286,07	648,79
Autres combinaisons			
3.501	4.000	59,97	74,96
4.000	5.000	74,96	93,70
5.000	6.000	89,94	112,44
6.000	7.000	104,93	131,19
7.000	8.000	119,93	149,93
8.000	9.000	134,68	168,37
9.000	10.000	149,68	187,11
10.000	11.000	164,68	205,85
11.000	12.000	179,67	224,59

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885)

F. Remorques et semi-remorques

Les remorques et semi-remorques sont soumises à un montant de taxe s'élevant respectivement à 23,92 euros ou 49,68 euros selon que la masse maximale autorisée ne dépasse pas 500 kilogrammes ou atteint 501 kilogrammes sans dépasser 3.500 kilogrammes.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, les remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture particulière, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, une camionnette, une autocaravane, un autobus ou un autocar sont exonérés de la taxe.

G. (...)

Note :

(1) L'art. 4 n'est pas applicable aux contribuables qui sont une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing (art. 17).

Article 9bis

(inséré par l'art. 3 de l'ordonnance du 24.03.2016 (M.B., 31.03.2016 – éd. 3) err. (M.B., 08.04.2016). Texte applicable à partir du 01.04.2016 (art. 9))

§ 1^{er}. Pour l'exercice d'imposition 2016, le montant de la taxe annuelle de circulation, visée à l'article 9, point E), est calculée comme suit : le montant de la taxe de circulation calculé de la façon visée à l'article 9, point E), tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 24 mars 2016 portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds pour la période à taxer comprise entre le 1^{er} avril 2016 et le 31 décembre 2016 inclus + le montant de la taxe de circulation calculé de la façon visée à l'article 9, point E), tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 2 de la même ordonnance pour la période à taxer comprise entre le 1^{er} janvier 2016 et le 31 mars 2016 inclus.

§ 2. Le paragraphe 1^{er}, alinéa 2, des articles 36^{ter} et 36^{quater} n'est pas d'application pour l'exercice d'imposition 2016, pour les véhicules taxés selon l'article 9 point E).

Article 10

(modifié par l'art. 5 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))⁽¹⁾

§ 1^{er}. Par dérogation à l'article 9, la taxe est fixée forfaitairement à 23,16 euros :

1° pour les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de la déduction de l'impôt ;

1° *bis* pour les véhicules répondant à l'une des conditions suivantes :

- a) les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans à l'exercice d'imposition 2020 ;
- b) les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-six ans à l'exercice d'imposition 2021 ;
- c) les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans à l'exercice d'imposition 2022 ;
- d) les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans à l'exercice d'imposition 2023 ;
- e) les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans à l'exercice d'imposition 2024 ;

2° pour les remorques de camping et les remorques spécialement conçues pour le transport d'un bateau.

Les dispositions des articles 30 et 32, ainsi que celles du chapitre VIII ne sont pas applicables en l'espèce.

§ 2. Le montant de la taxe due pour un véhicule ne peut pas être inférieure à 23,16 euros.

§ 3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux véhicules visés aux articles 9, point E), 1° alinéa 1^{er} et 9^{bis}.

Note :

(1) L'art. 5 n'est pas applicable aux contribuables qui sont une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing (art. 17).

Article 11

(modifié par l'art. 9 de la loi du 08.04.2002 (M.B., 12.04.2002 – Numac : 2002003199). Texte applicable à partir du 01.01.2001 (art. 12))

La taxe établie conformément à l'article 9, litteras A et C, la taxe minimale visée à l'article 9, littera D, les taxes visées à l'article 9, littera F ainsi que les taxes forfaitaires visées à l'article 10, § 1^{er}, et la taxe minimale prévue à l'article 10, § 2, sont liées aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation des montants de taxe est réalisée le 1^{er} juillet de chaque année en fonction des modifications intervenues dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année précédente et celui de l'année en cours.

Les montants de taxe ainsi adaptés peuvent être diminués de 0,11 EUR au maximum afin de représenter un multiple de 12.

CHAPITRE VI - Taxe de circulation complémentaire

Article 12

(modifié par l'art. 102 de la loi-programme du 27.12.2005 (M.B., 30.12.2005 – éd. 2 – Numac : 2005021182). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 108))

§ 1^{er}. Les voitures, voitures mixtes et minibus, y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumis à une taxe de circulation complémentaire s'élevant respectivement à 89,16 EUR, 148,68 EUR ou 208,20 EUR, selon que la puissance imposable ne dépasse pas 7 CV, atteint 8 CV dans dépasser 13 CV ou est supérieure à 13 CV.

§ 2. Cette taxe de circulation complémentaire est réglée par les dispositions qui sont applicables à la taxe de circulation, à l'exclusion toutefois des dispositions de l'article 5, § 1^{er}, 3°, 4°, 6° et 8°, et des articles 11, 15 et 42, § 2.

Article 13

(modifié par l'art. 6 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

Exonération totale ou partielle de la taxe de circulation complémentaire est accordée :

1° aux non-résidents lorsque, dans l'Etat de leur résidence, il n'existe pas de taxe analogue ou lorsque les résidents belges en sont exonérés, et dans la mesure de cette exonération;

2° aux organismes internationaux, à leurs représentants, fonctionnaires ou membres, dans la mesure où ils bénéficient de l'exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles en vertu des privilèges et immunités qui leur sont accordés conformément au droit international.

CHAPITRE VII - Réductions

Article 14

(abrogé par l'art. 7 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))⁽¹⁾

(...)

Note :

(1) L'art. 7 n'est pas applicable aux contribuables qui sont une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing (art. 17).

Article 15

(abrogé par l'art. 8 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))⁽¹⁾

(...)

Note :

(1) L'art. 8 n'est pas applicable aux contribuables qui sont une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing (art. 17).

Article 16

(abrogé par l'art. 9 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))⁽¹⁾

(...)

Note :

(1) L'art. 9 n'est pas applicable aux contribuables qui sont une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing (art. 17).

Article 17

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 26.02.1969 (M.B., 18.03.1969 – Numac : 1969022603). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 1969 (art. 5))

(...)

Article 18

(abrogé par l'art. 10 de la loi du 25.01.1999 (M.B., 19.02.1999 – Numac : 1999003046). Texte applicable à partir du 01.01.1999 (art. 18))

(...)

Article 19

(abrogé par l'art. 10 de la loi du 25.01.1999 (M.B., 19.02.1999 – Numac : 1999003046). Texte applicable à partir du 01.01.1999 (art. 18))

(...)

Article 20

(abrogé par l'art. 10 de la loi du 25.01.1999 (M.B., 19.02.1999 – Numac : 1999003046). Texte applicable à partir du 01.01.1999 (art. 18))

(...)

CHAPITRE VIII - Débiton de la taxe

Article 21

(modifié par l'art. 10 de la loi du 08.04.2002 (M.B., 12.04.2002 – Numac : 2002003199). Texte applicable à partir du 01.01.2001 (art. 12))

La taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, aussi longtemps qu'un véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la Direction pour l'immatriculation des véhicules.

Les véhicules visés à l'alinéa 1^{er} sont les voitures, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.500 kg.

Article 22

(remplacé par l'art. 11 de la loi du 25.01.1999 (M.B., 19.02.1999 – Numac : 1999003046). Texte applicable à partir du 01.01.2000 (art. 18))

§ 1^{er}. La taxe est due par périodes successives de douze mois consécutifs, la première prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit audit répertoire.

§ 2. Toute période de douze mois consécutifs visée au § 1^{er} constitue un exercice d'imposition. Celui-ci est désigné par le millésime de l'année au cours de laquelle se situe le début de cette période.

Article 23

(modifié par l'art. 10 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

Lorsque les conditions justifiant une exonération ne sont plus réunies au cours d'un exercice d'imposition, la taxe est due à concurrence des mois non écoulés.

Article 23bis

(modifié par l'art. 11 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

Lorsqu'au cours d'un exercice d'imposition un véhicule cesse d'être inscrit au répertoire matricule ou fait l'objet d'une exonération, la taxe payée est restituée à concurrence des mois non écoulés ou, dans la même limite, est imputée sur la taxe due par le redevable pour un autre véhicule.

Article 23ter

(modifié par l'art. 76 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042687). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 102) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

La taxe payée pour des camions, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée lorsque ces véhicules effectuent des parcours dans le cadre d'un transport combiné, telle que cette notion est définie par l'article 1^{er} de la directive n° 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.

Ce remboursement est calculé de manière forfaitaire étant entendu qu'il ne peut jamais excéder 80 p.c. du montant annuel de la taxe.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale arrête les conditions et modalités d'application du présent article.

Note :

(1) La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ne produit pas d'effet à l'égard des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus telles qu'elles s'appliquent aux taxes visées à l'article 3, alinéa 1^{er}, 5°, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (art. 101).

CHAPITRE IX - (...)

(titre abrogé par l'art. 12 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

Article 24

(abrogé par l'art. 12 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

(...)

Article 25

(abrogé par l'art. 12 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

(...)

Article 26

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 26.02.1969 (M.B., 18.03.1969 – Numac : 1969022603). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 1969 (art. 5))

(...)

Article 27

(abrogé par l'art. 12 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

(...)

Article 28

(abrogé par l'art. 12 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

(...)

CHAPITRE X - Etablissement et recouvrement

Article 29

(abrogé par l'art. 13 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

(...)

(1) Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18).

Article 30

(remplacé par l'art. 13 de la loi du 25.01.1999 (M.B., 19.02.1999 – Numac : 1999003046). Texte applicable à partir du 01.01.2000 (art. 18))

Le lieu d'imposition est la commune qui figure ou doit figurer au certificat d'immatriculation au moment de la déduction de la taxe.

Article 31

(abrogé par l'art. 25, 1° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 32

(abrogé par l'art. 25, 1° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 33

(abrogé par l'art. 25, 2° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 34

(rétabli par l'art. 54 de la loi du 21.12.2009 (M.B., 31.12.2009 – éd. 2 – Numac : 2009003773). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 58))

La Direction pour l'Immatriculation des Véhicules veille à ce que les données qui sont nécessaires pour la détermination de l'impôt soient mises à la disposition de l'administration de manière électronique.

Article 35

(modifié par l'art. 80 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042687). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 102) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

Le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut charger les organismes agréés pour le contrôle technique automobile de :

1° La constatation de données techniques spécifiques lors du contrôle technique automobile, pour autant qu'elles sont nécessaires pour la détermination de l'impôt ;

2° La communication des données visées au point 1° à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Note :

(1) La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ne produit pas d'effet à l'égard des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus telles qu'elles s'appliquent aux taxes visées à l'article 3, alinéa 1^{er}, 5°, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (art. 101).

Article 36

(abrogé par l'art. 13 de la loi du 25.01.1999 (M.B., 19.02.1999 – Numac : 1999003046). Texte applicable à partir du 01.01.2000 (art. 18))

(...)

CHAPITRE X^{bis} - Dispositions particulières

Article 36^{bis}

(modifié par l'art. 22 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire⁽¹⁾)

Les dispositions des chapitres VIII et X, à l'exception des articles 34 et 35, ne sont pas applicables :

1° aux véhicules de tout genre qui sont soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et qui font l'objet d'une immatriculation temporaire autre qu'une immatriculation temporaire pour longue durée pour laquelle une marque d'immatriculation internationale est délivrée ;

2° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas visés à l'article 21 ;

3° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas soumis à la réglementation visées sub 1°.

Par contre, lesdits véhicules sont soumis aux dispositions de l'article 36^{quater}.

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 36^{ter}

(abrogé par l'art. 25, 3° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 36^{quater}

(modifié par l'art. 23 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire⁽¹⁾)

§ 1^{er}. La taxe est due pour le nombre de mois compris entre le 1^{er} jour du mois au cours duquel le véhicule est mis en usage sur la voie publique dans le courant d'une année civile et le 31 décembre de la même année.

Le montant dû est égal à un douzième de la taxe annuelle, multiplié par le nombre de mois déterminé à l'alinéa 1^{er}.

§ 2. Le redevable doit, préalablement à la mise en usage du véhicule, souscrire une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance.

§ 3. (...)

§ 4. (...)

§ 5. En cas de cessation d'usage dans le courant d'un exercice d'imposition, (...) la taxe est payable immédiatement à concurrence du montant dû pour les mois écoulés.

Ce montant ne peut être inférieur au minimum prévu à l'article 10, § 2.

§ 6. En cas de modification d'un véhicule, la taxe est payable immédiatement à concurrence du montant dû pour les mois écoulés.

§ 7. (...)

§ 8. Aussi longtemps que le changement apporté dans la détention du véhicule n'a pas été déclaré, l'ancien détenteur est responsable de la taxe, sauf son recours contre l'acquéreur.

§ 9. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

Note:

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

CHAPITRE XI - Mesures d'exécution et de contrôle

Article 37

Le redevable qui sollicite une exemption ou une réduction quelconque ne peut en obtenir ou en conserver le bénéfice que s'il établit son droit à cette exemption ou à cette réduction.

Article 38

(abrogé par l'art. 25, 4° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 39

(abrogé par l'art. 25, 5° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

CHAPITRE XII - Sanctions

Article 40

(abrogé par l'art. 25, 6° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 41

(modifié par l'art. 6 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981 – Numac : 1981000212). Texte applicable à partir du jour de la publication au M.B. de la loi de redressement relative à la modération des revenus, soit le 14.02.1981 (art. 22))

A défaut de paiement de la taxe, le tribunal peut prononcer la confiscation de la marque d'immatriculation afférente au véhicule et ordonner la restitution de cette marque à l'Office de la circulation routière.

CHAPITRE XIII - Pouvoirs des provinces, des agglomérations et des communes

Article 42

(modifié par l'art. 11 de la loi du 08.04.2002 (M.B., 12.04.2002 – Numac : 2002003199). Texte applicable en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, depuis le 01.01.2001 (art. 12))

§ 1^{er}. Les provinces, les agglomérations et les communes ne peuvent établir des additionnels à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, ni des taxes quelconques sur les véhicules visés à l'article 3, sauf en ce qui concerne les bateaux, les canots, les cyclomoteurs et les motocyclettes, respectivement visés à l'article 5, § 1^{er}, 5° et 7°.

§ 2. Par dérogation au § 1, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation que l'Etat perçoit sur les véhicules automobiles.

Toutefois, lorsque la commune fait partie d'une agglomération de communes, un cinquième du produit de ce décime est attribué, à l'agglomération de communes.

§ 3. Ce décime n'est pas appliqué à la taxe relative :

1° (...);

2° aux véhicules employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 ;

3° aux véhicules pour lesquels la taxe a été réduite en vertu de l'article 15.

TITRE III - TAXE SUR LES JEUX ET PARIS

CHAPITRE I^{er} - Bases et taux

Article 43

(modifié par l'art. 2 de l'ordonnance du 17.03.2011 (M.B., 01.04.2011 – Numac : 2011031159). Texte applicable à partir du 01.04.2011 (art. 6))

Une taxe est établie sur le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, même dans des cercles privés, et y compris lorsque les sommes ou mises sont engagées par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion :

1° des loteries autorisées ;

2° des divertissements populaires qui ne comportent que des droits d'inscription ou de participation répartis sous forme de prix ou affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, 6,20 EUR par jour et par personne.

3° des concours colombophiles lorsque le retour des pigeons a lieu, sauf circonstances de force majeure, un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de kermesse considéré comme officiel par la commune et que les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés.

4° (...)

5° des concours qui font appel aux connaissances et aptitudes du participant, notamment en matière linguistique, historique, géographique ou artistique, lorsqu'ils sont organisés exclusivement au profit d'un musée ou d'une des institutions visées à l'article 104, alinéa 1^{er}, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 44

(remplacé par l'art. 3 de l'ordonnance du 17.03.2011 (M.B., 01.04.2011 – Numac : 2011031159). Texte applicable à partir du 01.04.2011 (art. 6))

La taxe est établie au taux de 15 p.c. sur le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris.

Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par montant brut des sommes ou mises engagées : le montant des sommes ou mises sans distraction d'aucun frais de quelque nature que ce soit. Sont assimilés à ces sommes ou mises, les droits ou redevances dus pour l'inscription ou pour la participation à un jeu ou un pari.

Article 44bis

(inséré par l'art. 4 de l'ordonnance du 17.03.2011 (M.B., 01.04.2011 – Numac : 2011031159). Texte applicable à partir du 01.04.2011 (art. 6))

Par dérogation à l'article 44, la taxe est établie au taux de :

- 11 p.c. sur la marge brute réelle réalisée à l'occasion du jeu ou du pari, lorsque les sommes ou mises sont engagées par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ; ces sommes ou mises sont présumées engagées en Région de Bruxelles-Capitale lorsque le jeu ou le pari est reçu à l'intermédiaire d'un serveur localisé ou exploité en Région de Bruxelles-Capitale ;

- 15 p.c. sur la marge brute réelle réalisée à l'occasion du jeu ou du pari, lorsque les paris sont reçus sur les courses de chevaux, les courses de chiens et les événements sportifs disputés tant en Belgique qu'à l'étranger.

Pour l'application de cet article, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris.

Article 45

(modifié par l'art. 2 de l'ordonnance du 26.05.2016 (M.B., 09.06.2016 – Numac : 2016031404). Texte applicable à partir du 01.06.2016 (art. 3))

§ 1^{er}. Par dérogation à l'article 44, la taxe est établie au taux de 11 p.c. sur la marge brute réelle des jeux de cartes exploités dans un casino à l'exception du black jack et du texas hold'em poker, et des jeux exploités dans un casino qui utilisent des dés ou des dominos, même de manière occasionnelle, et à 2,75 p.c. sur les gains de pontes au jeu de roulette sans zéro.

Pour l'application de ce paragraphe, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris. Et il convient d'entendre par gains des pontes, les gains constatés journallement au départ des prélèvements opérés par les exploitants de casino.

§ 2. La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux exploités dans un casino, autres que les jeux visés au paragraphe 1^{er}, s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 33 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 1.360.000 euros et au taux de 44 p.c. pour le surplus.

Le produit brut est constaté chaque jour ; il est constitué par la différence entre le montant des encaisses constatées en fin de parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminué des retraits opérés en cours de parties. La perte éventuellement constatée pour une journée est portée en déduction du produit brut des jours suivants.

Pour les appareils assimilés à des jeux de casino, visés par l'article 77, alinéa 2, la taxe fixée à un pourcentage par tranche du produit brut desdits jeux assimilés, est calculée comme suit :

Produit brut en EUR	Pourcentage
0 - 1.200.000	20
1.200.001 - 2.450.000	25
2.450.001 - 3.700.000	30
3.700.001 - 6.150.000	35
6.150.001 - 8.650.000	40
8.650.001 - 12.350.000	45
12.350.001 et plus	50

§ 3. Pour ce qui concerne les jeux de poker, il y a lieu d'opérer la distinction suivante :

1° lorsque le casino est partie au jeu, la base taxable correspond au produit brut des jeux, déterminé conformément au § 2, alinéa 2 ;

2° lorsque le casino n'est pas partie au jeu, la base taxable correspond à la différence entre la somme des enjeux financiers au cours de la journée et les gains perçus par les joueurs. Les droits de table ou de participation sont assimilés aux enjeux financiers.

La base taxable est soumise aux taux de la taxe visés au § 2, alinéa premier.

Pour ce qui concerne les jeux de poker exploités hors les cas visés ci-avant, l'article 44 trouve à s'appliquer.

Article 46

(abrogé par l'art. 3 de l'ordonnance du 20.07.2000 (M.B., 07.09.2000 – Numac : 2000031288). Texte applicable à partir du 01.01.2000 (art. 4))

(...)

Article 47

(répétition de modifications faites antérieurement par arrêtés : abrogé par l'art. 5 de l'ordonnance du 06.03.2008 (M.B., 01.04.2008 – Numac : 2008031122) err. (M.B., 04.04.2008 – Numac : 2008031167). Texte applicable à partir du 01.05.1967 (art. 12, 1°))

(...)

Article 48

(répétition de modifications faites antérieurement par arrêtés : abrogé par l'art. 7 de l'ordonnance du 06.03.2008 (M.B., 01.04.2008 – Numac : 2008031122) err. (M.B., 04.04.2008 – Numac : 2008031167). Texte applicable à partir du 12.09.1980 (art. 12, 5°))

(...)

Article 49

(répétition de modifications faites antérieurement par arrêtés : abrogé par l'art. 7 de l'ordonnance du 06.03.2008 (M.B., 01.04.2008 – Numac : 2008031122) err. (M.B., 04.04.2008 – Numac : 2008031167). Texte applicable à partir du 12.09.1980 (art. 12, 5°))

(...)

Article 50

(répétition de modifications faites antérieurement par arrêtés : abrogé par l'art. 7 de l'ordonnance du 06.03.2008 (M.B., 01.04.2008 – Numac : 2008031122) err. (M.B., 04.04.2008 – Numac : 2008031167). Texte applicable à partir du 12.09.1980 (art. 12, 5°))

(...)

CHAPTRE II - Redevables de la taxe

Article 51

(modifié par l'art. 8 de l'arrêté royal du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967 – Numac : 1967041816). Texte applicable à partir du 01.05.1967 (art. 20, 1°))

La taxe est due par toute personne qui, même occasionnellement, accepte des enjeux ou des mises soit pour compte personnel, soit à titre d'intermédiaire aux fins prévues par le chapitre premier du présent titre.

Article 52

Lorsque dans des cercles privés ou dans d'autres locaux, des jeux ou paris sont pratiqués de manière que personne n'est spécialement chargé d'accepter les enjeux ou mises soit pour compte personnel, soit à titre d'intermédiaire, l'exécution de toutes les prescriptions légales incombe aux organisateurs des opérations ; sont considérés comme tels et sont redevables solidaires de la taxe, ceux qui mettent le local ou le matériel à la disposition de personnes se livrant à des jeux ou paris.

CHAPITRE III - Déclaration

Article 53

(modifié par l'art. 52 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016 – Numac : 2016003144). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les redevables de la taxe doivent, avant de commencer leurs opérations, souscrire une déclaration au receveur du ressort l'avant-veille au plus tard. S'ils exercent à titre permanent, cette déclaration peut être rendue valable jusqu'à révocation.

CHAPITRE IV - Mesures de contrôle

Article 54

(remplacé par l'art. 41 de la loi du 17.06.2013 (M.B., 28.06.2013 – éd. 1 – Numac : 2013003202). Texte applicable à partir du 08.07.2013 (art. -))

Le montant des mises, des enjeux, des gains distribués ou des paris, ainsi que toutes les données nécessaires à la détermination de l'impôt doivent être conservés sur un support d'information électronique.

Article 55

(abrogé par l'art. 18 de la loi du 19.05.2010 (M.B., 28.05.2010 – éd. 2 – Numac : 2010003319). Texte applicable à partir du 07.06.2010 (art. -))

(...)

Article 56

(remplacé par l'art. 19 de la loi du 19.05.2010 (M.B., 28.05.2010 – éd. 2 – Numac : 2010003319). Texte applicable à partir du 07.06.2010 (art. -))

Le modèle de la déclaration est arrêté par le Roi.

Article 57

(modifié par l'art. 9 de l'arrêté royal du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967 – Numac : 1967041816). Texte applicable à partir du 01.05.1967 (art. 20, 1°))

Les organismes visés à l'article 46, sont tenus de posséder un registre mentionnant le nombre des bagues en leur possession et le mouvement des ventes.

Article 58

(modifié par l'art. 20 de la loi du 19.05.2010 (M.B., 28.05.2010 – éd. 2 – Numac : 2010003319). Texte applicable à partir du 07.06.2010 (art. -))

L'organisateur et, le cas échéant, l'occupant de l'immeuble où se contractent des jeux ou paris sont tenus de laisser pénétrer dans l'établissement les agents de la surveillance ; le redevable est tenu, en outre, de leur représenter les données placées sur un support d'information électronique prescrit par l'article 54 dans une forme lisible et compréhensible, et de leur permettre de contrôler son encaisse au cours du spectacle ou du divertissement.

Article 59

Le Roi est autorisé à prendre d'autres mesures de contrôle.

CHAPITRE V - Paiement de la taxe

Article 60

(modifié par l'art. 57 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014 – Numac : 2014003219). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 16.05.2014 (art. 99))

§ 1^{er}. La taxe est payable le 1^{er} et le 15 de chaque mois, au bureau de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus du ressort, sur la déclaration du redevable, appuyée éventuellement d'un extrait des données placées sur un support d'information électronique prescrit à l'article 54 dans une forme lisible et compréhensible.

Toutefois, elle est exigible au moment même où les recettes sont effectuées si les droits du Trésor sont en péril.

§ 2. Par dérogation au § 1^{er}, le produit de la taxe prévue à l'article 46, en ce qui concerne les bagues vendues, est versé au Trésor le 15 de chaque mois pour les opérations du mois précédent.

Article 61

(abrogé par l'art. 12 de l'arrêté royal du 22.08.1980 (M.B., 02.09.1980 – Numac : 1980082202). Texte applicable à partir du 12.09.1980 (art. -))

(...)

Article 62

(abrogé par l'art. 12 de l'arrêté royal du 22.08.1980 (M.B., 02.09.1980 – Numac : 1980082202). Texte applicable à partir du 12.09.1980 (art. -))

(...)

CHAPITRE VI - (...)

(intitulé abrogé par l'art. 67 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1 – Numac : 2019041000). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))

Article 63

(abrogé par l'art. 67 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1 – Numac : 2019041000). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))

(...)

CHAPITRE VII - Dispositions dérogatoires

Article 64

(modifié par l'art. 4 de l'arrêté royal du 22.08.1980 (M.B., 02.09.1980 – Numac : 1980082202). Texte applicable à partir du 01.09.1980 (art. 13))

Le Roi peut, sous condition de réciprocité, prendre les mesures propres à éviter, en tout ou en partie, la double imposition des sommes recueillies à l'étranger à titre d'enjeux dans les concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives organisées par des entreprises établies en Belgique, d'une part, à la taxe sur les jeux et paris établie par l'article 43 et, d'autre part, à des taxes ou impôts étrangers comparables à ladite taxe sur les jeux et paris.

Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés, soit par la conclusion d'accords internationaux, soit par voie d'arrêtés motivés constatant l'existence de la réciprocité requise.

Article 65

Par dérogation aux articles 53 à 56 et 60, § 1^{er}, le Ministre des Finances peut :

1° aux conditions qu'il détermine, permettre ou prescrire la justification des éléments imposables par d'autres moyens que ceux prévus par la loi ou autoriser la fixation forfaitaire desdits éléments éventuellement avec paiement anticipé de la taxe y afférente ;

2° régler le mode à suivre pour déterminer le montant des sommes engagées ;

3° prescrire pour les catégories de jeux et paris et aux conditions qu'il détermine, le paiement même par anticipation de la taxe, sous la forme d'une cotisation forfaitaire à établir eu égard à la nature et aux modalités d'organisation des jeux et paris.

CHAPITRE VIII - Dispositions spéciales afférentes aux courses hippiques

(remplacé par l'art. 48 de la loi du 10.01.2010 (M.B., 01.02.2010 – Numac : 2010009070). Texte applicable à partir du 1 janv. 2011 (art. 61, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour chacune des dispositions de la présente loi (art. 61, al. 2))

Article 66

(modifié par l'art. 49 de la loi du 10.01.2010 (M.B., 01.02.2010 – Numac : 2010009070). Texte applicable à partir du 1 janv. 2011 (art. 61, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour chacune des dispositions de la présente loi (art. 61, al. 2))

§ 1^{er}. L'ouverture d'un champ de courses de chevaux, l'organisation de courses de chevaux sont subordonnées à l'autorisation préalable du Ministre des Finances ou de son délégué.

§ 2. (...)

§ 3. Le Roi règle l'exécution des prescriptions du présent article et notamment :

1° les conditions auxquelles sont subordonnés l'octroi et le maintien des autorisations.

Article 67

(abrogé par l'art. 50 de la loi du 10.01.2010 (M.B., 01.02.2010 – Numac : 2010009070). Texte applicable à partir du 1 janv. 2011 (art. 61, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour chacune des dispositions de la présente loi (art. 61, al. 2))

(...)

CHAPITRE IX - Sanctions

(remplacé par l'art. 7, § 1^{er} de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981 – Numac : 1981000212). Texte applicable à partir du jour de la publication au M.B. de la loi de redressement relative à la modération des revenus, soit le 14.02.1981 (art. 22))

Article 68

(modifié par l'art. 12 de l'arrêté royal du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967 – Numac : 1967041816). Texte applicable à partir du 1^{er} jour du mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté aura été publié au M.B., soit le 01.05.1967 (art. 20, 1°))

En cas de fraude ou d'omission, soit dans le registre ou dans les tickets, cartes ou billets visés aux articles 54, alinéa 1^{er}, et 55, soit dans les déclarations prescrites, la taxe est quintuplée ; au besoin, elle est établie d'office à raison des recettes présumées.

Article 69

(remplacé par l'art. 7, § 2 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981 – Numac : 1981000212). Texte applicable à partir du jour de la publication au M.B. de la loi de redressement relative à la modération des revenus, soit le 14.02.1981 (art. 22))

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VII du Livre premier du Code pénal, est considéré, suivant le cas, comme auteur, coauteur ou complice des infractions aux dispositions du présent titre III ou aux mesures prises pour leur exécution, quiconque, sciemment, organise ou exploite des jeux ou des paris, en quelque lieu ou sous quelque forme que ce soit, en public ou autrement, participe à cette organisation ou à cette exploitation en offrant de jouer ou de parier ou en jouant ou en pariant directement ou par intermédiaire ou encore offre de recevoir, recueille ou verse des fonds destinés au service des jeux ou des paris.

Article 70

(modifié par l'art. 68 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1 – Numac : 2019041000). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))

Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 3, les infractions aux dispositions du présent titre III ou aux mesures prises pour leur exécution peuvent entraîner :

1° la confiscation des fonds ou effets exposés aux jeux ou aux paris, ainsi que des fonds ou effets destinés au service des jeux ou des paris et trouvés en la possession des délinquants au moment de la constatation de la contravention ;

2° la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris pour une durée de dix à trente jours. S'il s'agit, soit d'un refus de respecter les mesures réglementaires de contrôle, ou de payer la taxe, soit d'une opposition à l'action des agents de surveillance, la fermeture ou l'interdiction est maintenue aussi longtemps que dure ce refus ou cette opposition.

La fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris est prononcée par le Ministre des finances ou son délégué et elle est notifiée au procureur du Roi compétent qui en assure l'exécution.

Dans les dix jours de sa notification, la décision ordonnant la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris peut faire l'objet d'un recours auprès du président du tribunal de première instance siégeant en référé, le président compétent étant celui du ressort dont dépend la commune dans laquelle est situé l'établissement ou dans laquelle les enjeux ou les paris ont été acceptés.

Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision quand celle-ci est prise en raison, soit d'un refus de respecter les mesures réglementaires de contrôle, ou de payer la taxe, soit d'une opposition à l'action des agents de surveillance.

Article 71

(modifié par l'art. 2, 1 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 – éd. 1 – Numac : 2000003467). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Celui qui, soit directement, soit indirectement, soit par l'interposition de personnes, enfreint la fermeture ou l'interdiction prononcée en vertu de l'article 70, est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement.

Article 72

(rétabli par l'art. 7, § 3 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981 – Numac : 1981000212). Texte applicable à partir du jour de la publication au M.B. de la loi de redressement relative à la modération des revenus, soit le 14.02.1981 (art. 22))

La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois du 22 décembre 1969 et 29 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable à l'article 71.

Article 73

(abrogé par l'art. 8 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981 – Numac : 1981000212). Texte applicable à partir du jour de la publication au M.B. de la loi de redressement relative à la modération des revenus, soit le 14.02.1981 (art. 22))

(...)

CHAPITRE X - Pouvoirs des provinces et des communes

Article 74

(modifié par l'art. 2, 1 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 – éd. 1 – Numac : 2000003467). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Les provinces et les communes ne peuvent établir, sous quelque forme que ce soit, des impositions sur les jeux et paris visés au présent titre.

Toutefois, les provinces ainsi que les communes peuvent établir une taxe frappant les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66. La taxe provinciale et la taxe communale ne

peuvent excéder, par agence, respectivement 37,50 EUR et 62 EUR par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Article 75

(abrogé par l'art. 19 de la loi du 28.12.1973 (M.B., 29.12.1973 – Numac : 1973122801). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 1974 (art. 57))

(...)

TITRE IV - TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES DE DIVERTISSEMENT

CHAPITRE I^{er} - Appareils imposables

Article 76

§ 1^{er}. Il est établi une taxe forfaitaire annuelle sur les appareils automatiques servant au divertissement, placés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans les cercles privés, que le droit d'accès à ces cercles soit subordonné ou non à l'accomplissement de certaines formalités. ⁽¹⁾

§ 2. Est considéré comme automatique, tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique servant à sa mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué.

Note:

(1) « § 1^{er}. Pour l'exercice d'imposition 2021, la taxe visée à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus n'est, par dérogation à l'article 82 du même Code, due qu'à partir du troisième trimestre pour les appareils visés à l'article 76 du même Code qui ont déjà été placés au cours de l'exercice d'imposition 2020 et pour lesquels les taxes dues pour l'exercice d'imposition 2020 ont été payées.

§ 2. Par dérogation à l'article 83 du même Code, pour les appareils visés au paragraphe 1^{er}, le paiement pour l'exercice d'imposition 2021 est effectué, soit avant le 1^{er} juillet 2021 si l'appareil est placé à cette date, soit préalablement au placement de l'appareil si l'appareil est placé après le 1^{er} juillet 2021.

§ 3. Si la taxe visée à l'article 76 du même Code a déjà été intégralement payée pour les appareils visés au paragraphe 1^{er} pour l'exercice d'imposition 2021, la moitié du montant payé sera remboursé. » *(art. 1^{er} de l'arr. du Gvt de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/053 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 du 07.01.2021 (M.B., 21.01.2021 – Numac : 2021030064). Entrée en vigueur le 01.01.2021 (art. 2)).*

Article 77

(modifié par l'art. 3 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 26.02.2003 – éd. 1) err. (M.B., 02.07.2004). Texte applicable le 01.01.2003 (art. 5))

Ne tombent toutefois pas sous l'application du présent titre, les appareils dont la possession est déjà soumise à un impôt ou à une taxe établie au profit de l'Etat, ainsi que les appareils mis exclusivement, dans des locaux à ce destinés, à la disposition de membres de mouvements de jeunesse, de pensionnaires de homes de vieillards ou de pensionnés ou de personnes hospitalisées.

En ce qui concerne la région Bruxelles-Capitale, les appareils exploités simultanément par l'organisateur de jeux de casino tels que visés à l'article 45 ne sont pas régis par le présent titre.

CHAPITRE II - Redevables de la taxe

Article 78

La taxe est due par le propriétaire de l'appareil. Toutefois, en cas de non-paiement, c'est la personne qui en autorise l'installation comme exploitante des locaux ou autres lieux visés à l'article 76 ; qui est considérée comme redevable de la taxe.

CHAPITRE III - Montant de la taxe

Article 79

(modifié par l'art. 58 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014 – Numac : 2014003219). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 16.05.2014 (art. 99))

§ 1^{er}. Les appareils sont répartis, selon leur type, en cinq catégories désignées respectivement par les symboles A, B, C, D et E.

§ 2. Les appareils automatiques de divertissement désignés ci-après sont classés respectivement dans les catégories A, B, C, D et E visées au § 1^{er} :

1° dans la catégorie A :

a. les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « Bingo », dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer,

sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le type de l'appareil ;

b. les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « One Ball », dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical ;

c. les appareils automatiques de divertissement, y compris ceux visés sous 3° à 5° ci-après, lorsqu'ils permettent, même occasionnellement, au joueur ou à l'utilisateur de regagner, en espèces ou sous la forme de jetons, au moins le montant de sa mise et/ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins 6,20 EUR ;

2° dans la catégorie B :

Les appareils automatiques de divertissement visés sous 1°, lettre c, lorsqu'ils sont soumis à la taxe réduite prévue par l'article 81 ;

3° dans la catégorie C :

a. les grues automatiques munies de griffes ou de bras poussoir ;

b. les billards électriques à mise fixe, généralement dénommés « Pin-Ball », « Flipper » ou « Flip-Tronic », dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines ;

c. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes ;

d. les jeux automatiques de poker, généralement dénommés « Jolly Joker » ;

e. les appareils automatiques qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons ;

f. les jeux d'adresse automatiques faisant apparaître sur l'écran des personnages à l'aspect humain ou animal pouvant se blesser, se tuer ou se détruire dans un combat à caractère non sportif ;

4° dans la catégorie D :

a. les tourne-disques automatiques, y compris ceux généralement dénommés « Juke-box », qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance ;

b. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques ;

c. les appareils automatiques de tir ;

d. les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle « Spinner », ainsi que les appareils électriques du modèle « Baseball », « Basketball », « Drop-ball », « Skee-ball », « Skeefun », « All-Star Bowler », « Ten Strike » ;

e. chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé « Bumper », qui est normalement installé sur les foires et les kermesses ;

5° dans la catégorie E :

Tous les appareils automatiques qui ont été déclarés au Ministre des Finances en exécution du § 3 et qui ne sont pas classés dans l'une des catégories A à D.

Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil servant exclusivement de tourne-disque automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure à la catégorie D.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale saisira le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet d'ordonnance de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2.

§ 3. Tout modèle d'appareil visé à l'article 76 doit être déclaré au Ministre des Finances par l'importateur, le fabricant ou quiconque intervient directement ou indirectement à ce titre, avant d'être installé, vendu ou mis en location en Belgique. A défaut d'une telle déclaration, l'appareil est d'office classé dans la catégorie A.

L'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus détermine le modèle de la déclaration visée à l'alinéa qui précède. Celle-ci doit être appuyée d'une photographie de l'appareil ou d'un document similaire.

Article 80

(modifié par l'art. 2 de l'ordonnance du 16.12.2011 (M.B., 18.01.2012 – éd. 2 – Numac : 2012031014). Texte applicable à partir du 01.01.2012 (art. 4))

§ 1^{er}. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

Catégorie des appareils	Montant de la taxe
A	4.460 EUR
B	1.290 EUR
C	350 EUR
D	250 EUR

E	150 EUR
---	---------

Les montants exprimés en euros dans ce paragraphe sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du royaume à partir du 1^{er} janvier 2013 ; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de juin de l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix de juin 2011. Après application du coefficient, le montant est arrondi au multiple supérieur de 10 cents. Chaque année, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale publie au *Moniteur belge* un avis mentionnant les taux applicables pour l'exercice en cours.

§ 2. Toute combinaison d'appareils permettant plusieurs mises simultanées donnant droit chacune à un jeu distinct comprend autant d'appareils imposables qu'il peut y avoir simultanément de jeux distincts.

Toutefois, lorsqu'une telle combinaison présente les caractéristiques d'un jeu de compétition, le nombre d'appareils imposables est limité à celui des signes, numéros, figurines ou autres objets qui peuvent intervenir dans le jeu.

Article 81

(modifié par l'art. 53 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016 – Numac : 2016003144). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

La taxe est réduite à :

1° 1/10 de son montant relatif à l'année entière pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés sur le champ de foire et les endroits similaires. La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 12,50 EUR.

2° 1/2 de son montant relatif à l'année entière pour les appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière. Est considérée comme telle, toute exploitation, à l'exception des débits de boissons, qui n'est accessible au public que six mois par an au maximum. Cette période peut être prolongée de trente jours à condition que la déclaration en soit faite préalablement à l'agent compétent de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dans le ressort duquel sont placés les appareils.

CHAPITRE IV - Exigibilité de la taxe, déclaration et perception

(intitulé remplacé par l'art. 69 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1 – Numac : 2019041000). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))

Article 82

La taxe est due pour l'année entière lorsque l'appareil est placé dans le courant du premier trimestre ; il n'en est dû que les trois quarts, la moitié ou le quart selon que le placement a lieu dans le courant du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre. ^{(1) (2)}

Note :

(1) « **§ 1^{er}.** Pour l'exercice d'imposition 2021, la taxe visée à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus n'est, par dérogation à l'article 82 du même Code, due qu'à partir du troisième trimestre pour les appareils visés à l'article 76 du même Code qui ont déjà été placés au cours de l'exercice d'imposition 2020 et pour lesquels les taxes dues pour l'exercice d'imposition 2020 ont été payées.

§ 2. Par dérogation à l'article 83 du même Code, pour les appareils visés au paragraphe 1^{er}, le paiement pour l'exercice d'imposition 2021 est effectué, soit avant le 1^{er} juillet 2021 si l'appareil est placé à cette date, soit préalablement au placement de l'appareil si l'appareil est placé après le 1^{er} juillet 2021.

§ 3. Si la taxe visée à l'article 76 du même Code a déjà été intégralement payée pour les appareils visés au paragraphe 1^{er} pour l'exercice d'imposition 2021, la moitié du montant payé sera remboursé. » (*art. 1^{er} de l'arr. du Gvt de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/053 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 du 07.01.2021 (M.B., 21.01.2021 – Numac : 2021030064). Entrée en vigueur le 01.01.2021 (art. 2).*)

(2) « Pour l'exercice d'imposition 2021, la taxe visée à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus n'est, par dérogation à l'article 82 du même Code, due que pour le quatrième trimestre pour les appareils visés à l'article 76 du même Code qui ont déjà été placés au cours de l'exercice d'imposition 2020 et pour lesquels les taxes dues pour l'exercice d'imposition 2020 ont été payées.

Par dérogation à l'article 83 du même Code, pour les appareils visés à l'alinéa 1^{er}, le paiement pour l'exercice d'imposition 2021 est effectué, soit avant le 1^{er} octobre 2021 si l'appareil est placé à cette date, soit préalablement au placement de l'appareil si l'appareil est placé après le 1^{er} octobre 2021.

Si la taxe visée à l'article 76 du même Code a déjà été intégralement payée pour les appareils visés à l'alinéa 1^{er} pour l'exercice d'imposition 2021, trois quarts du montant payé seront remboursés. Si la même taxe a déjà été payée à moitié pour l'exercice 2021, la moitié du montant payé sera remboursée. » (*art. 2 de l'ord. du 22.07.2021*)

« La mesure visée à l'article 2, alinéa 1^{er}, ne s'applique que si les bénéficiaires remettent une déclaration sur l'honneur signée au service du Service Public Fédéral des Finances qui est compétent pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement avant le 31 décembre 2021.

Dans le document susmentionné, ils déclarent que la somme du montant cumulé des aides de minimis qu'ils ont reçues et l'avantage fiscal dont ils bénéficieraient en application de l'article 2, alinéa 1^{er} :

1° ne dépasse pas 200.000 euros sur trois exercices fiscaux, et

2° ne dépasse pas la perte de leur chiffre d'affaire. » (*art. 3 de l'ord. du 22.07.2021 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 (M.B., 05.08.2021 – Numac : 2021042613). Entrée en vigueur le 01.01.2021 (art. 4).*)

Article 83

(modifié par l'art. 59 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014 – Numac : 2014003219). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 16.05.2014 (art. 99))

La taxe est payable chez le receveur désigné par l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, soit préalablement au placement de l'appareil, soit avant le 1^{er} janvier de l'année d'imposition, si l'appareil est placé à cette date. ⁽¹⁾⁽²⁾

Note :

(1) « **§ 1^{er}.** Pour l'exercice d'imposition 2021, la taxe visée à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus n'est, par dérogation à l'article 82 du même Code, due qu'à partir du troisième trimestre pour les appareils visés à l'article 76 du même Code qui ont déjà été placés au cours de l'exercice d'imposition 2020 et pour lesquels les taxes dues pour l'exercice d'imposition 2020 ont été payées.

§ 2. Par dérogation à l'article 83 du même Code, pour les appareils visés au paragraphe 1^{er}, le paiement pour l'exercice d'imposition 2021 est effectué, soit avant le 1^{er} juillet 2021 si l'appareil est placé à cette date, soit préalablement au placement de l'appareil si l'appareil est placé après le 1^{er} juillet 2021.

§ 3. Si la taxe visée à l'article 76 du même Code a déjà été intégralement payée pour les appareils visés au paragraphe 1^{er} pour l'exercice d'imposition 2021, la moitié du montant payé sera remboursé. » (*art. 1^{er} de l'arr. du Gvt de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/053 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 du 07.01.2021 (M.B., 21.01.2021 – Numac : 2021030064). Entrée en vigueur le 01.01.2021 (art. 2).*)

(2) « Pour l'exercice d'imposition 2021, la taxe visée à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus n'est, par dérogation à l'article 82 du même Code, due que pour le quatrième trimestre pour les appareils visés à l'article 76 du même Code qui ont déjà été placés au cours de l'exercice d'imposition 2020 et pour lesquels les taxes dues pour l'exercice d'imposition 2020 ont été payées.

Par dérogation à l'article 83 du même Code, pour les appareils visés à l'alinéa 1^{er}, le paiement pour l'exercice d'imposition 2021 est effectué, soit avant le 1^{er} octobre 2021 si l'appareil est placé à cette date, soit préalablement au placement de l'appareil si l'appareil est placé après le 1^{er} octobre 2021.

Si la taxe visée à l'article 76 du même Code a déjà été intégralement payée pour les appareils visés à l'alinéa 1^{er} pour l'exercice d'imposition 2021, trois quarts du montant payé seront remboursés. Si la même taxe a déjà été payée à moitié pour l'exercice 2021, la moitié du montant payé sera remboursée. » (*art. 2 de l'ord. du 22.07.2021*)

« La mesure visée à l'article 2, alinéa 1^{er}, ne s'applique que si les bénéficiaires remettent une déclaration sur l'honneur signée au service du Service Public Fédéral des Finances qui est compétent pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement avant le 31 décembre 2021.

Dans le document susmentionné, ils déclarent que la somme du montant cumulé des aides de minimis qu'ils ont reçues et l'avantage fiscal dont ils bénéficieraient en application de l'article 2, alinéa 1^{er} :

1° ne dépasse pas 200.000 euros sur trois exercices fiscaux, et

2° ne dépasse pas la perte de leur chiffre d'affaire. » (*art. 3 de l'ord. du 22.07.2021 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 (M.B., 05.08.2021 – Numac : 2021042613). Entrée en vigueur le 01.01.2021 (art. 4).*)

Article 84

(modifié par l'art. 60 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014 – Numac : 2014003219). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 16.05.2014 (art. 99))

§ 1^{er}. Le redevable est tenu de remettre un bordereau au receveur compétent ; si l'exploitant de l'appareil ne s'identifie pas avec le redevable, le premier doit contresigner le bordereau et y mentionner ses identité et adresse complètes.

§ 2. Au vu du bordereau, le receveur compétent délivre, à titre d'attestation de paiement, un signe distinctif fiscal établi au nom du demandeur.

Il peut toutefois refuser de délivrer ce signe :

- si l'exploitant de l'appareil n'a pas contresigné le bordereau ou s'il s'identifie d'une manière imprécise ;
- si l'exploitant ne présente pas des garanties suffisantes de solvabilité pour répondre du montant présumé de l'impôt sur les revenus d'une année, en tant que cet impôt est afférent aux bénéfices à provenir de l'exploitation de l'appareil ;
- aussi longtemps que l'exploitant n'a pas satisfait à toutes ses obligations fiscales.

§ 3. L'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus détermine le modèle du bordereau et du signe distinctif fiscal.

CHAPITRE V - Mesures de contrôle

Article 85

(modifié par l'art. 8 de la loi du 24.12.1976 (M.B., 28.12.1976 – Numac : 1976122405). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 1977 (art. 14))

Tout appareil placé doit être muni du signe distinctif fiscal visé à l'article 84. Ce signe doit être fixé d'une manière permanente à un endroit visible et facilement accessible ; il ne peut être apposé sur un appareil rangé dans une catégorie supérieure à celle pour laquelle la taxe a été payée.

En cas de vente de l'appareil, le nouveau propriétaire est autorisé à utiliser le signe distinctif qui y était fixé, après avoir substitué ses nom et adresse à ceux de l'ancien propriétaire, mais sous réserve d'observer les autres obligations citées à l'alinéa, 1^{er}.

Toute infraction aux dispositions du présent article est assimilée à un non-paiement de la taxe.

Article 86

Sauf s'ils ont été détruits à la suite d'un sinistre et que la preuve irréfutable de la destruction est apportée, les signes distinctifs fiscaux ne sont remplacés que lorsqu'ils sont restitués et que leur identification est possible.

Article 87

(modifié par l'art. 3 de l'arrêté royal du 29.03.1994 (M.B., 19.04.1994 – Numac : 1994003259). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 6))

Les tenanciers des locaux mentionnés à l'article 76 et, le cas échéant, l'occupant de l'immeuble dans lequel ces locaux sont situés, sont tenus de laisser pénétrer les fonctionnaires de la surveillance cités à l'article 176 de l'AR-CIR 92, qui sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions au présent titre et aux arrêtés pris éventuellement pour son exécution. Les règles relatives aux procès-verbaux prévues à l'article 176 précité sont applicables en l'espèce.

Article 88

Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle jugées nécessaires.

CHAPITRE VI - Sanctions et dispositions pénales

Article 89

(modifié par l'art. 18 de l'arrêté royal du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967 – Numac : 1967041816). Texte applicable à partir du 01.05.1967 (art. 20, 5°))

En cas d'absence de paiement, le redevable peut être imposé d'office, sauf le droit de réclamation et de recours.

La taxe éludée est portée au quintuple.

La taxe établie d'office est payable immédiatement.

Cette taxe peut être établie dans un délai de trois ans, à partir du 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition pour lequel elle est due.

Article 90

(abrogé par l'art. 8 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981 – Numac : 1981000212). Texte applicable à partir du jour de la publication au M.B. de la loi de redressement relative à la modération des revenus, soit le 14.02.1981 (art. 22))

(...)

CHAPITRE VII - Appareils automatiques de jeux de hasard dont l'exploitation est interdite

Article 91

(modifié par l'art. 134 de la loi du 01.03.2007 (M.B., 14.03.2007 – Numac : 2007200604). Texte applicable à partir du 30.12.2000 (art. 135). La modification est annulée par l'arrêt n° 124/2008 de la Cour constitutionnelle du 1^{er} sept. 2008 (M.B., 18.09.2008))

Les dispositions du titre IV, à l'exception des articles 76, 80, § 2, 87, 88 et 93, ne sont pas applicables aux appareils automatiques de jeux de hasard dont l'exploitation est interdite en vertu de l'article 1^{er} de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1^{er} de la loi du 22 novembre 1974.

Article 92

(modifié par l'art. 3 de l'ordonnance du 16.12.2011 (M.B., 18.01.2012 – éd. 2 – Numac : 2012031014). Texte applicable à partir du 01.01.2012 (art. 4))

Le placement d'un appareil visé à l'article 91 dans les lieux définis à l'article 76, § 1^{er}, donne lieu à une imposition d'office de 10.000 EUR dans le chef du propriétaire de l'appareil ou, si le propriétaire n'est pas connu, dans le chef de la personne qui a autorisé le placement de l'appareil dans les lieux précités.

Le propriétaire ainsi que la personne qui a autorisé le placement de l'appareil sont solidairement tenus au paiement de la taxe ainsi établie et des accessoires.

La taxe établie d'office est payable immédiatement. Elle peut être établie dans un délai de trois ans à partir du 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition pour lequel elle est due.

CHAPITRE VIII - Pouvoirs des provinces et des communes

(intitulé renuméroté par l'art. 9 de la loi du 24.12.1976 (M.B., 28.12.1976 – Numac : 1976122405). texte applicable depuis l'exercice d'imposition 1977 (art. 14))

Article 93

(renuméroté par l'art. 9 de la loi du 24.12.1976 (M.B., 28.12.1976 – Numac : 1976122405). texte applicable depuis l'exercice d'imposition 1977 (art. 14))

Les provinces et les communes ne peuvent établir, sous quelque forme que ce soit, des impositions sur les appareils automatiques de divertissement imposables en vertu du présent titre.

TITRE V - TAXE DE MISE EN CIRCULATION

CHAPITRE I^{er} - Véhicules imposables

Article 94

(1^o, modifié par l'art. 2 de la loi spéciale du 27.12.2005 (M.B., 30.12.2005 – éd. 2 – Numac : 2005021184). Texte applicable à partir du 01.01.2005 (exercice d'imposition 2006) (art. 3))

Il est établi au profit de l'Etat une taxe assimilée aux impôts sur les revenus frappant :

1^o les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont définis dans la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques tels qu'ils sont compris dans le sens de l'article 4, § 3, en tant que ces véhicules sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation autre que « essai », « marchand » ou temporaire autre qu'une marque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de cette réglementation ;

2^o les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, dès qu'ils sont ou doivent être immatriculés ;

3^o les yachts et bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, dès qu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci, lorsque ces véhicules routiers, aéronefs ou bateaux, sont mis en usage sur la voie publique ou utilisés en Belgique.

Article 95

(modifié par l'art. 24 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire)⁽¹⁾

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent titre, les articles 34, 35, 37 et 41, sont applicables à la taxe de mise en circulation.

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

CHAPITRE II - Exonérations

Article 96

(modifié par l'art. 3 de l'ordonnance du 18.12.2020 (M.B., 05.01.2021 – Numac : 2020044602). Texte applicable à partir du 01.01.2021 (art. 4))

Sont exonérés:

1° les véhicules, aéronefs et bateaux, définis à l'article 94, affectés exclusivement à un service public de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations ou des communes ;

2° les véhicules affectés exclusivement au transport de personnes malades ou blessées et, s'il s'agit de véhicules routiers, immatriculés comme ambulances ;

3° les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par :

a) les grands invalides de la guerre, militaires ou civils, et les personnes bénéficiant d'une pension de dédommagement en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 60 % au moins ;

b) les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 p.c. au moins ;

4° les véhicules visés à l'article 94, 1°, munis d'une plaque professionnelle ou d'une plaque nationale.

5° (...)

Le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1^{er}, 3°, est limité à une voiture particulière par personne visée à l'alinéa 1^{er}, 3°.

L'exonération des véhicules visés à l'alinéa 1^{er}, 4^o, n'est pas applicable lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut définir les conditions et modalités d'application du présent article.

CHAPITRE III - Base imposable

(inséré par l'art. 1^{er} de la loi du 01.06.1992 (M.B., 01.06.1992 – Numac : 1992003363) err. (M.B., 18.07.1992). Texte applicable à partir du 01.06.1992 (art. 3))

Article 97

(inséré par l'art. 1^{er} de la loi du 01.06.1992 (M.B., 01.06.1992 – Numac : 1992003363) err. (M.B., 18.07.1992). Texte applicable à partir du 01.06.1992 (art. 3))

La taxe est due, pour les véhicules routiers, en raison de la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts.

CHAPITRE IV - Montant de la taxe

Article 98

(modifié par l'art. 22 de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3 – Numac : 2016031878). Texte applicable à partir du 01.01.2016 (art. 41))

§ 1^{er}. La taxe est fixée selon les bases et taux suivants :

A. Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes

Nombre de CV	Nombre de kW	Montant de la taxe en euros
De 0 à 8	De 0 à 70	61,50
9 et 10	De 71 à 85	123
11	De 86 à 100	495
De 12 à 14	De 101 à 110	867
15	De 111 à 120	1.239
16 et 17	De 121 à 155	2.478
Supérieur à 17	Supérieur à 155	4.957

Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux et en kilowatts donne lieu à perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe est fixée au montant le plus élevé.

B. Aéronefs définis à l'article 94

La taxe est fixée à 619 EUR pour les aéronefs ultralégers motorisés et à 2.478 EUR pour tous autres aéronefs.

La taxe est fixée à 61,50 EUR pour les paramoteurs et les aéronefs télépilotés, à l'exception des paramoteurs et des aéronefs télépilotés, qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes ou des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing.

C. Bateaux définis à l'article 94

La taxe est fixée à 2.478 EUR pour les bateaux.

§ 1^{er} bis. Pour les véhicules visés à l'article 94, 1^o, qui répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément au § 1^{er}, A, est diminuée des montants mentionnés dans le tableau suivant, le cas échéant limitée au montant de la taxe :

	Exercice d'imposition 2002	Exercice d'imposition 2003
Diesel euro 4	- 620 EUR	- 496 EUR
Essence euro 4	- 323 EUR	- 248 EUR

Sont considérés comme répondant à la norme « euro 4 », les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B ou 1999/102B ou 1999/96B.

Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au § 1^{er}, A, est diminuée de 298 EUR, le cas échéant limitée au montant de la taxe.

Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison de réductions pour essence et LPG, la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice d'imposition visé.

§ 2. La taxe fixée conformément au § 1^{er}, A, et 1^{er} bis est réduite à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 55 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % ou 10 % de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1^o, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans, 10 ans à moins de 11 ans, 11 ans à moins de 12 ans, 12 ans à moins de 13 ans, 13 ans à moins de 14 ans, 14 ans à moins de 15 ans.

Pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant 15 ans et plus, la taxe est fixée uniformément à 61,50 EUR.

La taxe fixée pour un véhicule après application de l'alinéa 1^{er}, ne peut être inférieure à 61,50 EUR.

La taxe fixée conformément au § 1^{er}, B et C, est ramenée à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % ou 10 % de son montant pour les aéronefs et bateaux visés à l'article 94, 2^o et 3^o, qui ont déjà été régulièrement immatriculés ou munis d'une lettre de pavillon, soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans ou 9 ans à moins de 10 ans.

La taxe est fixée uniformément à 61,50 EUR pour les aéronefs et les bateaux de 10 ans et plus.

§ 3. Le Roi est autorisé à modifier les montants de la taxe par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1^{er}.

Article 98bis

(inséré par l'art. 3 de l'ordonnance du 25.04.2024 (M.B., 15.05.2024 – Numac : 2024004157). Texte applicable à partir du 01.07.2024 (art. 5))

Sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, les montants de la taxe visés à l'article 98, § 1^{er}, § 1^{er}bis, alinéa 3, et § 2, alinéas 2, 3 et 5, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation des montants de la taxe est réalisée le 1^{er} juillet de chaque année en fonction des modifications intervenues dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année 2019 et celui de l'année en cours.

CHAPITRE V - Débit de la taxe et modalités de perception

(inséré par l'art. 1^{er} de la loi du 01.06.1992 (M.B., 01.06.1992 – Numac : 1992003363) err. (M.B., 18.07.1992). Texte applicable à partir du 01.06.1992 (art. 3))

Article 99

(inséré par l'art. 1^{er} de la loi du 01.06.1992 (M.B., 01.06.1992 – Numac : 1992003363) err. (M.B., 18.07.1992). Texte applicable à partir du 01.06.1992 (art. 3))

§ 1^{er}. Les véhicules visés à l'article 94, 1^o, sont présumés mis en usage sur la voie publique en Belgique dès qu'ils sont ou doivent être inscrits au répertoire matricule de l'Office de la circulation routière.

§ 2. Les aéronefs visés à l'article 94, 2^o, sont présumés utilisés en Belgique dès qu'ils sont ou doivent être immatriculés par l'Administration de l'Aéronautique.

§ 3. Les bateaux visés à l'article 94, 3^o, sont présumés utilisés en Belgique dès qu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci par l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.

Article 100

(§ 2, modifié par l'art. 16 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042688). Texte applicable à partir du 01.01.2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 18))

§ 1^{er}. La taxe est due par la personne physique ou morale qui est reprise, selon le cas, au certificat d'immatriculation ou à la lettre de pavillon, lors de la première mise en usage sur la voie publique du véhicule routier ou lors de la première utilisation de l'aéronef ou du bateau, par les soins de ladite personne physique ou morale.

§ 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1^o ou un aéronef visé à l'article 94, 2^o, qui est immatriculé, ou pour un bateau visé à l'article 94, 3^o, qui est muni d'une lettre de pavillon, lors du transfert entre époux, entre cohabitants légaux ou du transfert entre personnes séparées en raison du divorce ou de la cessation de cohabitation légale, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau.

Article 101

(inséré par l'art. 1^{er} de la loi du 01.06.1992 (M.B., 01.06.1992 – Numac : 1992003363) err. (M.B., 18.07.1992). Texte applicable à partir du 01.06.1992 (art. 3))

Le lieu d'imposition est la commune qui figure au certificat d'immatriculation ou sur la lettre de pavillon au moment de la déduction de la taxe.

Article 102

(abrogé par l'art. 25, 7^o de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 103

(remplacé par l'art. 45 de la loi du 28.12.1992 (M.B., 31.12.1992 – éd. 3 – Numac : 1992003810). Texte applicable à partir du 01.06.1992 (art. 47))

La taxe est rattachée à un exercice d'imposition commençant le premier jour du mois au cours duquel la taxe est due. Ces exercices d'imposition sont désignés par le millésime de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

Article 103bis

(abrogé par l'art. 25, 8° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 104

(abrogé par l'art. 25, 9° de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

Article 105

(modifié par l'art. 94 de l'ordonnance du 28.11.2019 (M.B., 10.12.2019 – Numac : 2019042687). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 102) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

Dégrèvement de la taxe est accordé pour les véhicules, les aéronefs et les bateaux visés à l'article 94, 1^o, 2^o et 3^o, lorsque, dans les six mois de leur immatriculation au sens de l'article 99, §§ 1^{er} et 2, ou de la délivrance de la lettre de pavillon visée à l'article 99, § 3, ces véhicules, aéronefs et bateaux sont transférés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne pour y être munis, en régime définitif, d'une marque d'immatriculation ou d'une lettre de pavillon de cet autre Etat membre.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale règle l'application du présent article.

Note :

(1) La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ne produit pas d'effet à l'égard des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus telles qu'elles s'appliquent aux taxes visées à l'article 3, alinéa 1^{er}, 5^o, 10^o et 11^o, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (art. 101).

CHAPITRE VI - Mesures de contrôle

Article 106

(abrogé par l'art. 25, 10^o de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B., 07.01.2020 – Numac : 2019015880). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 26) et disposition transitoire ⁽¹⁾)

(...)

Note :

(1) Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date (art. 26, al. 2).

CHAPITRE VII - Pouvoirs des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des communes

(inséré par l'art. 1^{er} de la loi du 01.06.1992 (M.B., 01.06.1992 – Numac : 1992003363) err. (M.B., 18.07.1992). Texte applicable à partir du 01.06.1992 (art. 3))

Article 107

(inséré par l'art. 1^{er} de la loi du 01.06.1992 (M.B., 01.06.1992 – Numac : 1992003363) err. (M.B., 18.07.1992). Texte applicable à partir du 01.06.1992 (art. 3))

Les Communautés, Régions, provinces, les agglomérations et les communes ne peuvent établir des additionnels à la taxe de mise en circulation.

TITRE VI - (...)

(titre abrogé par l'art. 13 de la loi-programme du 05.08.2003 (M.B., 07.08.2003 – éd. 2 – Numac : 2003021183). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 14))

La taxe compensatoire des accises disparaît complètement à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Article 108

(abrogé par l'art. 13 de la loi-programme du 05.08.2003 (M.B., 07.08.2003 – éd. 2 – Numac : 2003021183). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 14))

(...)

Article 109

(abrogé par l'art. 13 de la loi-programme du 05.08.2003 (M.B., 07.08.2003 – éd. 2 – Numac : 2003021183). texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 14))

(...)

Article 109bis

(abrogé par l'art. 13 de la loi-programme du 05.08.2003 (M.B., 07.08.2003 – éd. 2 – Numac : 2003021183). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 14))

(...)

Article 110

(abrogé par l'art. 13 de la loi-programme du 05.08.2003 (M.B., 07.08.2003 – éd. 2 – Numac : 2003021183). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 14))

(...)

Article 111

(abrogé par l'art. 13 de la loi-programme du 05.08.2003 (M.B., 07.08.2003 – éd. 2 – Numac : 2003021183). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 14))

(...)

TITRE VII - TAXE SUR LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET SUR LA PRIME BÉNÉFICIAIRE POUR LES TRAVAILLEURS

(intitulé modifié par l'art. 19 de la loi du 30.07.2018 (M.B., 10.08.2018 – Numac : 2018031626). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 21))

CHAPITRE I^{er} - Fait générateur

Article 112

(modifié par l'art. 70 de la loi-programme du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1 – Numac : 2017032136). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 78))

Il est établi à charge des travailleurs une taxe sur la participation des travailleurs au capital et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs attribuées en vertu de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.

Il est établi à charge des travailleurs une taxe additionnelle en cas de non-respect de la condition d'indisponibilité de la participation visée aux articles 11 et 19, de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs ou de la part visée à l'article 15, § 1^{er}, de la même loi.

CHAPITRE II - Base imposable

Article 113

(modifié par l'art. 20 de la loi du 30.07.2018 (M.B., 10.08.2018 – Numac : 2018031626). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 21))

§ 1^{er}. La base imposable de la taxe est déterminée comme suit :

1° lorsqu'il s'agit d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, la base imposable est égale au montant en espèces, sous déduction de la cotisation sociale visée à l'article 38, § 3^{septies} de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, attribué conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs ;

2° lorsqu'il s'agit d'une participation au capital, la base imposable est égale au montant à affecter à la participation au capital attribuée conformément au plan de participation annuel de la société ;

3° lorsque la participation aux bénéfices fait l'objet d'un plan d'épargne d'investissement conformément aux articles 18 à 21 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, la base imposable est égale au montant en espèces attribué conformément au plan de participation annuel de la société ;

4° la taxe éventuellement supportée par le débiteur de la participation à la décharge du bénéficiaire est ajoutée au montant de cette participation pour le calcul de la taxe.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une participation au capital, le montant à affecter à celle-ci, telle que visé au § 1^{er}, 2°, ne peut, pour la détermination de la base imposable,

- lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, être inférieur au montant correspondant, au choix de la société qui attribue les actions, au cours moyen de l'action pendant les trente jours précédents le jour de l'attribution des actions aux travailleurs, ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'attribution ;

- dans les autres cas, être inférieur à la valeur réelle de l'action, au moment de l'attribution, déterminée par la société qui l'attribue, sur avis conforme d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe désigné par celle-ci. Cette valeur ne peut, cependant, être inférieure à la valeur comptable des actions sur la base des derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'attribution.

Article 114

(modifié par l'art. 72 de la loi-programme du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1 – Numac : 2017032136). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 78))

La base imposable de la taxe additionnelle correspond à celle qui a été fixée en application de l'article 113, § 1^{er}, 2^o, lorsqu'il s'agit d'une participation au capital ou de l'article 113, § 1^{er}, 3^o, lorsqu'il s'agit d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs faisant l'objet d'un plan d'épargne d'investissement et est limitée au prorata des participations ou des parts rendues disponibles sous déduction, dans les deux cas, de la taxe visée à l'article 112, alinéa 1^{er}.

CHAPITRE III - Exigibilité de la taxe

Article 115

(modifié par l'art. 73 de la loi-programme du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1 – Numac : 2017032136). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 78))

L'attribution ou la mise en paiement des participations aux bénéfices ou au capital entraîne la déduction de la taxe.

Est notamment considérée comme attribution, l'inscription de la participation à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire ou de l'application des articles 11 et 19, § 1^{er} de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.

Article 116

(modifié par l'art. 74 de la loi-programme du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1 – Numac : 2017032136). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 78))

La taxe additionnelle est due au moment où l'indisponibilité de la participation prévue aux articles 11 et 19, § 1^{er} ou des parts visées à l'article 15, § 1^{er}, de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs est levée en dehors des hypothèses visées aux articles 11, § 3, 15, § 2 ou 19, § 3, de ladite loi.

CHAPITRE IV - Taux de la taxe

Article 117

(§ 1^{er}, remplacé par l'art. 75 de la loi-programme du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1 – Numac : 2017032136). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 78))

§ 1^{er}. Le taux de la taxe est fixé à :

- 15 p.c. pour les participations au capital ;
- 15 p.c. pour les primes bénéficiaires pour les travailleurs, attribuées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement et qui font l'objet d'un prêt non subordonné ;
- 7 p.c. pour les primes bénéficiaires pour les travailleurs non visées par le taux de 15 p.c.

§ 2. Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 23,29 %.

CHAPITRE V - Redevables de la taxe

Article 118

(modifié par l'art. 76 de la loi-programme du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1 – Numac : 2017032136). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 78))

§ 1^{er}. Est redevable de la taxe et doit retenir celle-ci sur les montants à affecter au paiement en espèces, à la participation au capital ou au plan d'épargne d'investissement, l'employeur visé à l'article 2 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.

§ 2. Est redevable de la taxe additionnelle et doit retenir celle-ci :

1° en cas de non-respect de la condition d'indisponibilité du compte prévue à l'article 11 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, l'établissement de crédit ou la société de bourse visés à cet article.

La retenue de la taxe additionnelle s'opère soit par la vente par l'établissement de crédit ou la société de bourse, au nom et pour le compte du travailleur, du nombre nécessaire de participations au capital, soit par le versement, par le travailleur, du montant de la taxe additionnelle, préalable à toute libération des titres ;

2° en cas de levée de l'indisponibilité des parts prévue à l'article 15 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, la société coopérative de participation visée au chapitre III de la loi précitée ;

3° dans tous les autres cas, l'employeur visé à l'article 2 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.

CHAPITRE VI - Mode de versement, établissement et perception de la taxe

(intitulé remplacé par l'art. 71 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1 – Numac : 2019041000). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))

Article 119

(modifié par l'art. 72 de la loi du 13.04.2019 (M.B., 30.04.2019 – éd. 1 – Numac : 2019041000). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 139, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2))

Le mode de versement, l'établissement et la perception de la taxe et de la taxe additionnelle sont déterminés conformément aux règles applicables au mode de versement, à l'établissement et à la perception du précompte mobilier.